

13/10 - Códigos de ética - Princípios éticos

CÓDIGO DE ÉTICA E PRINCÍPIOS ÉTICOS

CÓDIGO DE ÉTICA

- Estruturado em **Princípios** (valores) que normatizam a prática profissional.
- Traça indicações, parâmetros, orientações de como agir, **visando incentivar a conduta ética do profissional**.
- É feito para **ênfatisar os valores que devem ser praticados** pelos profissionais e instituições.
- **É um conjunto de direitos e deveres, bem como vedações e penalidades em que se baliza a relação do profissional com as diversas áreas da sociedade:** sociedade civil, instituições públicas e privadas, empregadores, justiça (sigilo, poder judiciário), usuários etc..
- Baseia-se na legislação vigente do país, na Declaração dos Direitos Humanos, nas Leis Trabalhistas e leis específicas da área.

Um Código de Ética serve para muito além do que apenas direcionar condutas:

- Serve para especificar o papel das profissões na sociedade;
- Serve para manter a ordem e as regras de conduta;
- Serve para controlar os ímpetos;
- Serve para dar os limites das relações que o profissional deve ter com colegas e clientes;
- Serve para determinar direitos e deveres de uma categoria profissional;
- Serve para explicar a importância de manter o sigilo profissional (essencial no caso da informática);
- Serve para manter a sua carreira;
- Serve para dar o liame entre o certo e o errado na profissão;

- Serve para vetar as condutas antiéticas no exercício da profissional e aplicar sanções, em casos de desobediência às normas estabelecidas;
 - Serve para tratar das questões de remuneração e direitos trabalhistas.
-

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC)

- A Sociedade Brasileira de Computação (SBC) é uma sociedade científica sem fins lucrativos.
 - Fundada em 24 de julho de 1978, reúne estudantes, docentes, pesquisadores, profissionais e entusiastas da área de Computação de todo o Brasil.
 - Têm como missão fomentar o acesso à informação e cultura por meio da informática, incentivar a pesquisa e o ensino em computação no país, promover a inclusão digital e contribuir para a formação de profissionais de computação que tenham responsabilidade social.
 - Sediada em Porto Alegre (RS), a SBC possui ampla atuação nacional, com representação em todos os estados brasileiros por meio de suas 25 Secretarias Regionais.
 - Anualmente, realiza diversos eventos próprios, nacionais e regionais, além de correalizar e apoiar outros eventos.
-

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC) - HISTÓRICO

- **2013** - Instauração de Comissão de Ética e primeiro Código de ética para o profissional de Informática.
 - Resolução n. 03/2022 - instalação da comissão de ética da SBC para o período de 2022-2024.
 - Resolução n. 02/2024 - Código de ética e conduta profissional da sociedade brasileira de computação.
-

CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC)

ESTRUTURA

Resolução n. 02, de 21 de março de 2024:

- **Seção 1** - descreve os princípios éticos fundamentais que formam a base do código.
- **Seção 2** - aborda considerações adicionais e mais específicas sobre a responsabilidade profissional.
- **Seção 3** - orienta os indivíduos que têm um papel de liderança, seja no local de trabalho ou em uma capacidade profissional voluntária.
- **Seção 4** - traz o apoio, a promoção e o respeito aos princípios constantes do código, bem como o cuidado para não violar esses preceitos.
 - O documento é uma tradução do Código de Ética e Conduta Profissional da IFIP (Federação Internacional para Processamento de Informações), que, por sua vez, é uma adaptação do código de Ética e Conduta Profissional da ACM (Associação para Máquinas de Computação).

7 PRINCÍPIOS ÉTICOS GERAIS (SBC)

1. **Objetivo da profissão: contribuir para a sociedade e para o bem-estar humano, reconhecendo que todas as pessoas são partes interessadas na Computação:**

- Este princípio afirma a obrigação dos profissionais da Computação, individual e coletivamente, de usar suas habilidades em benefício da sociedade, de seus membros e do ambiente que os cerca, visando a qualidade de vida de todas as pessoas. Esta obrigação inclui a promoção dos direitos humanos fundamentais e a proteção do direito à autonomia de cada indivíduo.
- Um objetivo essencial é minimizar as consequências negativas da Computação, incluindo ameaças à saúde, segurança e privacidade.
Quando os interesses de vários grupos entram em conflito, as

necessidades dos menos favorecidos devem receber maior atenção e prioridade.

2. Evitar danos:

- "Dano" significa consequências negativas, especialmente quando são significativas e injustas.
- Exemplos de danos incluem: danos físicos ou mentais injustificados, destruição ou divulgação injustificadas de informações e danos injustificados à propriedade, reputação e ao meio ambiente.
- Evitar danos começa com uma consideração cuidadosa dos impactos potenciais em todos os afetados pelas decisões.
- Se o dano for parte intencional do sistema, os responsáveis são obrigados a garantir que ele seja eticamente justificado e a minimizar os danos não intencionais.
- Para minimizar a possibilidade de prejudicar outras pessoas de forma indireta ou não intencional, os profissionais devem seguir as melhores práticas geralmente aceitas e relatar quaisquer sinais de riscos do sistema que possam resultar em danos.

3. Ser honesto e confiável:

- A honestidade é um componente essencial da confiabilidade.
- Um profissional da Computação deve ser transparente e fornecer divulgação completa de todos os recursos, limitações e problemas potenciais do sistema para as partes apropriadas.
- Fazer declarações deliberadamente falsas ou enganosas, fabricar ou falsificar dados, oferecer ou aceitar subornos e outras condutas desonestas são violações deste código.
- Os profissionais devem ser honestos sobre suas qualificações e sobre quaisquer limitações em sua competência para concluir uma tarefa.

4. Ser justo e adotar ações não discriminatórias:

- Os valores de igualdade, tolerância, respeito ao próximo e justiça regem esse princípio.

- A justiça exige que os processos de decisão forneçam algum caminho para a reparação de queixas.
- Os profissionais da Computação devem promover a participação justa de todas as pessoas, incluindo aquelas de grupos subrepresentados.
- A discriminação preconceituosa com base em vários fatores (idade, cor, deficiência, etnia, identidade de gênero, raça, religião, orientação sexual, entre outros) é uma violação explícita deste código.
- As tecnologias e práticas devem ser o mais inclusivas e acessíveis possível, e os profissionais devem tomar medidas para evitar a criação de sistemas ou tecnologias que privem de direitos ou oprimam as pessoas.

5. Respeitar o trabalho necessário para produzir novas ideias, invenções, trabalhos criativos e artefatos computacionais:

- Desenvolver novas ideias, invenções, trabalhos criativos e artefatos de Computação cria valor para a sociedade, e quem despende esse esforço deve esperar obter valor de seu trabalho.
- Os profissionais devem dar crédito aos criadores e respeitar direitos autorais, patentes, segredos comerciais, contratos de licença e outros métodos de proteção das obras dos autores.
- Os profissionais não devem se opor indevidamente a usos razoáveis de suas obras intelectuais.
- Esforços como software livre e de código aberto e trabalhos em domínio público ilustram um aspecto positivo desse princípio.

6. Respeitar a privacidade:

- Novas tecnologias permitem a coleta, monitoramento e troca de informações pessoais de forma rápida, barata e, muitas vezes, sem o conhecimento das pessoas afetadas.
- Um profissional deve estar familiarizado com as definições e formas de privacidade, e entender os direitos e responsabilidades associados à coleta e ao uso de informações pessoais.
- As informações pessoais só devem ser usadas para fins legítimos e sem violar os direitos de indivíduos e grupos.

- Apenas a quantidade mínima de informações pessoais necessárias deve ser coletada em um sistema.
- Informações pessoais coletadas para um propósito específico não devem ser usadas para outros fins sem o consentimento da pessoa.

7. Honrar a confidencialidade:

- Os profissionais da Computação geralmente recebem informações confidenciais (segredos comerciais, dados de clientes, informações financeiras, etc.).
- Eles devem proteger a confidencialidade, exceto se houver evidência de violação da lei, dos regulamentos organizacionais ou deste código.
- Nesses casos, o conteúdo das informações não deve ser divulgado, exceto às autoridades competentes.
- O profissional deve considerar cuidadosamente se tais divulgações são consistentes com este código.

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DA ENGENHARIA, DA AGRONOMIA, DA GEOLOGIA, DA GEOGRAFIA E DA METEOROLOGIA (CONFEA) - HISTÓRICO

- Resolução n. 114/1957 – Código de ética.
- Resolução n. 205/1971 - Código de ética.
- Resolução n. 401/1995 – Rito (processo ético disciplinar).
- Resolução n. 1.002/2002 – Código de ética (atual).
- Resolução n. 1.004/2003 - Rito (processo ético disciplinar).

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DA ENGENHARIA, DA AGRONOMIA, DA GEOLOGIA, DA GEOGRAFIA E DA METEOROLOGIA (CONFEA) - ESTRUTURA

Resolução n. 1002, de 26 de novembro de 2002:

- Abrange a todos os profissionais da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, em todas as suas modalidades, especializações e níveis de formação.
 - O documento se estrutura em:
 - Título
 - Proclamação
 - Preâmbulo (arts. 1º, 2º e 3º)
 - Da identidade das profissões e profissionais (arts. 4º, 5º, 6º e 7º)
 - Dos princípios éticos (arts. 8º)
 - Dos deveres (art. 9º)
 - Das condutas vedadas (art. 10)
 - Dos direitos (arts. 11 e 12)
 - Da infração ética (arts. 13 e 14)
-

ART. 8º - APRESENTA 7 PRINCÍPIOS ÉTICOS (CONFEA)

1. **Do objetivo da Profissão:** a profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico do ser humano, de seu ambiente e de seus valores.
2. **Da natureza da profissão:** a profissão é bem cultural da humanidade construído permanentemente pelos conhecimentos técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela prática tecnológica, colocado a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem.
3. **Da honradez da profissão:** a profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e cidadã.
4. **Da eficácia profissional:** a profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos compromissos profissionais, munindo-se de técnicas

adequadas, assegurando os resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e produtos e observando a segurança nos seus procedimentos.

5. **Do relacionamento profissional:** a profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito progressista dos profissionais para com os gestores, ordenadores, destinatários, beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre os profissionais e com lealdade na competição.
6. **Da intervenção profissional sobre o meio:** a profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável na intervenção sobre os ambientes natural e construído, e na incolumidade das pessoas, de seus bens e de seus valores.
7. **Da liberdade e segurança profissionais:** a profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a segurança de sua prática de interesse coletivo.